

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2860/2533

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

โจทก์

นายประดับ จันทร์เปล่ง กับพวก

จำเลย

นายยุทธนาหรือเตา บุตรราช จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297(8) ให้จำคุกคนละ 2 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 คนละ 1 ปี ส่วน
จำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุกคนละ
1 เดือน ปรับคนละ 1,000 บาทโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 60,000 บาท (อันดับ 3
แผ่นที่ 6 อันดับ 64 แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 3 ยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 3 ยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>